# 连江县市场监督管理局
# 行政处罚决定书

连市监江罚〔2025〕51号

**当事人：**连江县凤城镇社区卫生服务中心

**医疗机构执业许可证登记号：**2217923501228131 53；

**地址：**连江县凤城镇文山路367号、连江县凤城镇文明西路9-6号

**医疗机构类别：**社区卫生服务中心，

**经营性质：**非营利性（政府办）；

**法定代表人（主要负责人）：**林刚毅；

**诊疗科目：**预防保健科/全科医疗科/内科/外科/妇产科；计划生育专业/妇女保健科/儿科/儿童保健科/眼科/耳鼻咽喉科/传染科/结核病科/急诊医学科/康复医学科/医学检验科/医学影像科/中医科/中西医结合科。

根据医保基金管理突出问题专项整治工作要求，我局执法人员于2025年5月28日对当事人开展医疗服务价格监督检查工作,发现当事人涉嫌不执行政府指导价等违法行为，2025年6月5日立案。

经查，当事人存在以下违法行为：

1.当事人未按照《福州市规范放射检查类医疗服务价格项目及福州市公立医疗机构价格表》“医疗机构在常规提供影像资料后，如需额外提供影像资料，按零差率销售价格收取费用”的规定，自定收费标准，向患者违法收取16.5元/片的“干式胶片”费用，多收费2505.2元，不执行政府指导价自定收费标准的违法行为。

其中：2022年3月10日，当事人采购“干式胶片”1000片，进价：13.8元/片,向患者收取费用16.5元/片，差价：2.7元/片，涉及使用非医保统筹基金支付的胶片数量596片，多收费1609.2元。

2023年7月16日，当事人采购“干式胶片”1000片，进价13元/片，向患者收取费用16.5元/片，差价：3.5元/片，涉及使用非医保统筹基金支付的胶片数量256片，多收费896元。

另外，因当事人于2024年4月7日向福州市医疗保障服务行为监测中心连江分中心报送了自查自纠情况报告，并将干式胶片未按零差价率涉及医保统筹基金部分的违规金额3694.8元以及其他相关多收取的费用已退还给福州市医疗保障基金中心连江管理部，该部分违规收费金额不予认定为违法所得。

2.当事人不符合病房条件和管理标准，其未按照《福州市医疗机构服务价格项目及市县级公立医疗服务价格（维护至2024年4月12日）》“符合病房条件和管理标准的急诊观察床，按同一层次普通床位4人及4人以上间标准计价，不符合病房条件和管理标准的急诊观察床减半收费。不足1日按1日计价”的规定，以符合病房条件和管理标准的急诊观察床的收费标准（即12元/次）向患者收取“门诊留观床”（即“急诊观察床位”）费用，不执行政府指导价不按照规定提供服务而收取费用的违法行为。

2022年1月1日至2025年5月28日期间，当事人违规收取“门诊留观床”（即“急诊观察床位”）费用422次，违规多收费2532元。当事人于2025年7月18日将相关多收取的涉及医保统筹基金部分费用1788元退还给了医保部门，涉及非医保统筹基金部分未扣款金额有744元，当事人该项违法所得744元。

综上，当事人未执行政府指导价违法行为涉及的违法所得合计3249.2元（其中：“干式胶片”2505.2元、“门诊留观床”744元）。

2025年9月1日，我局向当事人发放《责令退款通知书》（连市监江责退（2025）1号），责令当事人于15日内将前述违规收取的费用退还给相关患者（消费者）。当事人于

2025年9月2日在其收费处张贴退款通告，通知相关患者限期15日到当事人处退款，但截止通告期限界满，未有患者向当事人申请退款。

3.当事人向患者收取的“妇保检查（本地）”项目系由其他10个项目（即血清总胆固醇测定、血清甘油三酯测定、乳酸脱氢酶测定、血清碱性磷酸酶测定、血清总蛋白测定、血清γ-谷氨酰基转移酶测定、血清肌酸激酶测定、葡萄糖测定、乙型肝炎核心抗体测定（Anti-HBc）、Rh血型鉴定）拼凑而成，但当事人仅对项目名称（即妇保检查（本地））、单位以及单价（即51.91）进行公示，未依法标明该项目所包含的10个具体项目名称以及收费标准等情况，收取了未予标明的费用，违法所得1523.5元。

以上事实有我局依法获取的以下证据予以证明：

证据1：现场笔录1份、现场检查照片证据5份，证明我局根据医保基金管理突出问题专项整治工作要求对当事人开展价格监督检查工作情况；

证据2：当事人的医疗机构执业许可证复印件1份、法定代表人身份证复印件1份，证明当事人的主体情况；

证据3：《连江县凤城镇社区卫生服务中心门诊费用日清单》（清单号：20230101，姓名：***；清单号：20240101，姓名：林浩宇）2份，证明当事人未执行政府指导价违法收取“干式胶片”、“门诊留观床”（即“急诊观察床位”）等相关费用以及涉嫌非法渠道购进药品等情况；

证据4：医疗服务价格清单（明码标价）1份、妇保检查收费项目一览表1份，证明当事人收取“妇保检查（本地）”医疗服务项目费用未按规定明码标价；

证据5：《关于连江县市场监督管理局督导检查工作的情况报告》1份、《连江县凤城镇社区卫生服务中心违规项目汇总表》1份、项目名称为“妇保检查（本地）”的《连江县凤城镇社区服务中心医技业务统计（表）》1份计3页、项目名称为“门诊留观床”的《连江县凤城镇社区服务中

心医技业务统计（表）》1份计29页、当事人购进医用干式胶片增值税普通发票2份，证明当事人未执行政府指导价违规收费具体情况；

证据6：《责令改正通知书》1份、《限期提供材料通知书》1份、《责令退款通知书》1份，证明我局因当事人相关违法行为予以责令改正、责令退款等情况；

证据7：《询问笔录》1份，证明本案具体案情；

证据8：两定平台门诊留观床（即急诊观察床位）自查自纠扣款金额及中国农业银行电子回单3张，证明当事人将涉及医保统筹基金违法收费退还医保部门等情况；

证据9：《退款情况说明》1份、当事人于收费处张贴退款《通告》打印件1份，证明当事人开展违规收费清退等工作情况；

证据10：福建易联众医卫信息系统有限公司出具的《说明函》1份（附件2页）；连江县卫生健康局出具的《关于福建易联众医卫信息技术有限公司业务关系的证明函》1份;当事人出具的《关于患者俞传利门诊费用日清单与门诊处方单上药品名不符的情况说明》1份（附复方氢溴酸右美沙芬糖浆、盐酸贝那普利片出入库明细表3张；***门诊费用日清单（2025.5.28 补打）1张；***电子门诊病历（2023.01.01）；***门诊处方单（2023.01.01）1张；***医疗收费明细单（2023.01.01）4张），证明本案当事人涉嫌非法渠道购进药品行为的违法事实不成立；

证据:11：《关于2024年自查自纠工作的情况报告》、福州市医疗保障服务行为监测中心连江分中心《关于做好2024年度定点医疗机构自查自纠工作的通知》、福建增值税普通发票（No 00318728，开票日期：2023年05月16日）复印件、中心药品采购验收入库单（流水号:1074913)复印件等证据若干份，证明本案相关情况。

以上证据均由当事人签名、盖章认可。

2025年10月27日，本局向当事人直接送达《行政处罚告知书》（连市监江罚告〔2025〕51号），告知当事人拟作出行政处罚的事实、理由、依据，并告知当事人依法享有陈述、申辩的权利。当事人在法定期限内未提出陈述、申辩意见。

本局认为：当事人未按照《福州市规范放射检查类医疗服务价格项目及福州市公立医疗机构价格表》“零差价率”规定违规收取“干式胶片”费用，违反了《中华人民共和国价格法》第十二条“经营者进行价格活动，应当遵守法律、法规，执行依法制定的政府指导价、政府定价和法定的价格干预措施、紧急措施。”的规定，构成不执行政府指导价自定收费标准的违法行为。

当事人不符合病房条件和管理标准，不执行《福州市医疗机构服务价格项目及市县级公立医疗服务价格（维护至2024年4月12日）》规定收取“门诊留观床”（即急诊观察床）费用，违反了《中华人民共和国价格法》第十二条规定，构成不按照规定提供服务而收取费用的行为。

当事人在对“妇保检查（本地）”收费项目进行公示时，仅对项目名称（即妇保检查（本地））、单位（即1次）以及单价（即51.91）进行公示，未依法标明该项目所包含的10个具体项目名称以及收费标准等情况，收取了未予标明的费用，违反了《中华人民共和国价格法》第十三条第一款“经营者销售、收购商品和提供服务，应当按照政府价格主管部门的规定明码标价，注明商品的品名、产地、规格、等级、计价单位、价格或者服务的项目、收费标准等有关情况”以及第二款“不得收取任何未予标明的费用”的规定，构成未按规定明码标价的违法行为。

鉴于当事人于案发后能够积极配合我局调查，如实陈述违法事实并主动提供证据材料，符合《福建省市场监督管理行政处罚裁量权适用规则》第十一条第（二）项“有下列情形之一的，可以依法从轻或者减轻行政处罚：……；（二）积极配合市场监管部门调查，如实陈述违法事实并

主动提供证据材料的；……。”规定的依法可以予以从轻行政处罚情形，参照（福建省市场监督管理系统适用《价格法》《价格违法行为行政处罚规定》行政处罚裁量基准）JG-1的从轻情节的规定对当事人予以从轻行政处罚裁量。

综上，当事人不执行政府指导价行为，违反了《价格法》第十二条规定，现依据《价格法》第三十九条、《价格违法行为行政处罚规定》第九条第（五）项、第（十）项规定，经研究，责令当事人改正违法行为，并处罚如下：

没收违法所得3249.2元，并处违法所得1倍罚款3249.2元，两项合计6498.40元。

当事人未按规定明码标价违法行为，违反了《价格法》第十三条第一款、第二款规定，现依据《价格法》第四十二条规定，经研究，责令当事人改正。

当事人自接到本处罚决定书之日起十五日内应依照《福建省非税收入缴款通知书（电子）》上规定的缴款渠道缴纳罚没款，逾期不缴纳罚款的，依据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条第一款的规定，每日按罚款数额的百分之三加处罚款，并将依法申请人民法院强制执行。

***

连江县市场监督管理局

2025年11月04日

（市场监督管理部门将依法向社会公开行政处罚决定信息）

---

本文书一式二份，一份送达，一份归档。